

1514335-76.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Erica Matos Teixeira Lima Siqueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... que o COPOM havia irradiado o roubo de um veículo Ônix e que as viaturas sob seu comando começaram a patrulhar às proximidades; que o roubo ocorreu na rua Buriti Alegre e que na rua Renato, próxima ao local do roubo, visualizaram o réu, com as vestimentas com as mesmas características daquelas informadas pela vítima e pelo COPOM; que o acusado, ao avistar a viatura, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514335-76.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514335-76.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2165070/2022 - 24º D.P. PONTE RASA, 25621587 - 24º D.P. PONTE RASA, 2165070 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON RUIZ DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erica Matos Teixeira Lima Siqueira

Vistos.

WELLINGTON RUIZ DA SILVA, qualificado a fls. 27, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 60), no dia 19 de junho de 2022, por volta das 14h15, defronte à residência da Rua Buriti Alegre, nº 197, Vila Ré, Município de São Paulo, subtraiu para si coisa alheia móvel, valendo-se de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. Relata a inicial que, segundo se apurou, a vítima Isabel dos Santos Jeferino encontrava-se em sua residência na Rua Buriti Alegre, nº 197, Vila Ré, prestes a guardar seu veículo Chevrolet Ônix, placas FIS6786, na garagem, quando WELLINGTON aproximou-se e, empregando arma de fogo, anunciou o roubo, determinando que a ofendida descesse do automotor. Acuada, Isabel obedeceu. Em seguida, o réu assumiu o volante do carro, evadindo-se em seu poder, também roubando para si 01 celular, bilhete único, vale-refeições, CTPS, 01 mochila, chaves e cartões bancários

(avaliados a fls. 18/19 em R\$ 72.027 e entregues a fls. 15/16). A ofendida acionou a PM e, após diligências, os milicianos lograram deter o irrogado, cujas características - indivíduo pardo, trajando blusa bege e calça jeans - coincidiam com aquelas descritas por Isabel. Ainda, os policiais esclareceram que o réu dispensou o bilhete único especial que roubara da vítima assim que notou a guarnição, nada obstante, ele foi apreendido e restituído à ofendida. Jonathan dos Santos Jeferino, filho de Isabel, estava presente quando da investida e também reconheceu o irrogado com segurança a fls. 22.

Aponta a exordial, ainda, que, conforme destacado na r. decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls. 47/50), o réu é reincidente.

Em audiência de custódia realizada em 20/06/2022, houve a homologação da prisão em flagrante do acusado, a qual foi convertida em preventiva.

Às fls. 62/73, a Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido por decisão de fls. 102/104.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 29 de junho de 2022 (fls. 79), ocasião em que se designou audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 21/07/2022.

O réu foi citado (118) e apresentou defesa prévia (fls. 106/112).

Por decisão de fls. 119, por não configurada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 397 do Código de Processo Penal, foi mantido o recebimento da denúncia e determinado que se aguardasse a audiência já designada.

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas Richard, Elizeu e Jonathan (fls. 135/136), sendo que este último realizou o reconhecimento do réu. Houve a desistência em relação oitiva da vítima, o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida, ante a ausência das testemunhas de acusação, foi designada audiência em continuação para o dia 1º/09/2022.

Sobreveio pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 143/147), o qual foi indeferido por decisão de fls. 153/154.

Na audiência em continuação foram ouvidas as testemunhas Antônio Carlos e Emerson Roberto, este com nome social de Dandara, sendo que, em razão da ausência da testemunha Ana Paula, foi designada audiência em continuação para esta data.

Às fls. 173/175 o acusado apresentou termo de retratação da testemunha Antônio Carlos.

Em audiência de instrução em continuação realizada em 14/10/2022, a testemunha de defesa Ana Paula foi ouvida, e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu a condenação, nos exatos termos da denúncia, uma vez que demonstradas autoria e materialidade delitivas. A Defesa, por sua vez, arguiu a nulidade do reconhecimento do acusado em solo policial e, com isso, a necessidade de absolvição. No mais, requereu a absolvição diante da insuficiência probatória, além da desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de apropriação de coisa achada.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A preliminar de nulidade do reconhecimento realizado em sede policial não comporta acolhimento, pois a testemunha ocular Jonathan foi enfático ao afirmar que duas pessoas estavam junto ao réu no momento do reconhecimento e que ambos tinham as características físicas semelhantes as do acusado.

Com efeito, a alegação de nulidade por si só, não é causa de nulidade, especialmente no caso dos autos em que a Defesa não apontou a existência de qualquer prejuízo concreto para o exercício de seu direito de defesa que decorresse do reconhecimento realizado durante a fase inquisitiva.

Não bastasse, o acusado foi reconhecido novamente em juízo como o autor do delito, isso quando já havia transcorrido mais de 01 mês desde o reconhecimento na fase policial.

Quanto à falta de assinatura no termo de reconhecimento, mais uma vez sem razão a Defesa. Com efeito, a formação dos autos é realizada a partir de cópia dos documentos emitidos em solo policial, sendo certo, outrossim, que a testemunha Jonathan confirmou o reconhecimento em juízo, o que torna irrelevante a ausência de assinatura do termo na fase inquisitiva.

Logo, a preliminar não comporta acolhimento.

Superada a preliminar, estando o processo em ordem, com as partes legítimas e bem representadas passo ao mérito.

A ação penal é procedente.

É certo que a materialidade do delito e a autoria restaram demonstradas na prova oral e documental produzida nos autos, em especial, o boletim de ocorrência nº C09178-1/2022, do 24º D.P. Ponte Rasa (fls. 05/08), os depoimentos de fls. 22, 24 e 25, as declarações de fls. 23 e os autos de reconhecimento de fls. 14 e 20, bem como pela prova produzida sob o crivo do contraditório.

Em solo policial, a vítima declarou (fls. 23) "que hoje por volta das 13h50 min do dia dos fatos, estava estacionada defronte a sua residência para guardá seu veículo em sua garagem, sendo que filho JONATHAN estava abrindo o portão, e de repente foi surpreendida com o indiciado WELLINGTON RUIZ DA SILVA, o qual parou ao lado da porta do motorista, portando um objeto similar a uma arma de fogo e anunciou o roubo. Afirma que WELLINGTON, em tom ameaçador, determinou que descesse do veículo - ordem que foi acatada de imediato. Em seguida, WELLINGTON assumiu a direção do veículo e evadiu-se sentido centro, subtraindo, além do veículo de placas FIS6786, uma mochila com alguns objetos, dentre os quais cartões bancários, bilhete único (especial e comum), chaves, CTPS e o seu aparelho celular que estava acoplado ao console do veículo. Relata que ao seu filho nada foi dito ou feito, bem como que no ato da abordagem não foi agredida, apenas houve o uso de arma de fogo para a consumação da prática delitiva. Por fim, relata que, em ato subsequente, acionou a Polícia Militar. Nesta delegacia reconheceu sem sombra de dúvidas WELLINGTON como sendo o autor do crime que sofrera".

A vítima não foi ouvida em Juízo porque, ao tentar proceder ao reconhecimento do acusado, teve um mal súbito, recebeu atendimento médico, tendo a acusação desistido de sua oitiva, tudo conforme consta do termo de audiência de fls. 135/136.

A testemunha JONATHAN DOS SANTOS JEFERINO afirmou à autoridade policial (fls. 22) "que estava no veículo, juntamente com a vítima, ora sua genitora, e que desceu para abrir o portão da garagem e quando estava abrindo o indiciado encostou ao lado da porta do motorista do veículo da vítima sua mãe, mostrou uma arma de fogo e determinou que esta descesse do veículo e, em seguida, o indiciado WELLINGTON assumiu a direção do veículo e evadiu-se. Nesta delegacia reconheceu sem sombra de dúvidas WELLINGTON como sendo o autor do crime de roubo do veículo".

Sob o crivo do contraditório, JONATHAN afirmou que na data em questão, chegou com sua mãe, ora vítima Isabel, no veículo desta, ao local dos fatos e desceu para abrir o portão para que ela adentrasse à garagem, quando o acusado aproximou-se do veículo, levantou a blusa fazendo menção de estar armado e determinou que a vítima desembarcasse; que o acusado, na posse do veículo, acelerou o mesmo sentido centro; que tempo depois encontraram o veículo estacionado cerca de 05 quarteirões do local dos fatos; que a polícia informou que havia um suspeito, pois tal indivíduo havia sido detido com os pertences de sua genitora; que foram até o 24º DP, onde fizeram o reconhecimento do acusado como sendo o autor do crime; que localizaram o veículo depois de 20 a 30 minutos; que foram informados acerca da detenção do suspeito horas depois do crime; que o reconhecimento em solo policial foi com o réu e mais duas pessoas; disse que tanto ele quanto a mãe realizaram o reconhecimento em solo policial; que na data da audiência realizou o reconhecimento sem dúvida, apontando que o acusado era o indivíduo com a placa número 01; disse que recuperaram apenas o carro e o bilhete único, ao passo que os demais itens roubados não foram localizados; que o objeto que o acusado tinha em sua cintura tinha o formato de uma arma de fogo; que sua mãe não consegue se conter ao lembrar dos fatos; que sua genitora estava nervosa com a audiência, mas estava se controlando, sendo que, no entanto, ao ser informada de que seria necessário realizar o reconhecimento, perdeu o controle e passou mal; que estava cerca de 1,5 metros de distância do carro quando o acusado se aproximou; que as pessoas que estavam com o réu no momento da reconhecimento tinha características parecidas com as do acusado.

Os Policiais Militares, em solo policial, afirmaram (fls. 24 e 25) "que foram acionados via COPOM sobre roubo de veículo placas FiS-6786 pela rua Buriti Alegre, local próximo onde estavam. Que foi irradiado que um indivíduo pardo com blusa

bege e calça jeans havia roubado o veículo com uso de arma de fogo . Que visualizaram o indivíduo com tais características pela rua Renato e quando viu os policiais dispensou um objeto , motivo pelo qual ensejou a abordagem . Que na abordagem nada de lícito foi encontrado , porem o indivíduo havia dispensado o bilhete único especial da vítima Isabel S. Jefferino . ue o indivíduo de nome Wellington nada disse sobre os fatos ficando calado sendo trazido a esta delegacia para as providências cabíveis. Que o veículo roubado foi encontrado na rua Buriti Alegre mais a frente de onde houve o o roubo e a vítima informada a comparecer a delegacia".

Perante mim, a testemunha RICHARD MACEDO SILVA, disse que o COPOM irradiou informação acerca do roubo ocorrido e passaram a patrulhar as vias em busca do indivíduo com as características informadas; que, ao descerem a rua onde a abordagem foi realizada, viram o réu dispensar algo ao solo, com bastante rapidez, o que levou a equipe a decidir pela abordagem; que nada de ilícito foi encontrado com o acusado, mas que o objeto por ele dispensando era o bilhete único em nome da vítima; que outra equipe de policiais que fazia o patrulhamento pelas vias, localizou, na rua de cima, o veículo objeto do roubo; que encontrou com a vítima apenas no DP; que soube que a vítima reconheceu o acusado em solo policial e que o filho da vítima estava com ela no momento do crime; que poucos minutos se passaram entre a comunicação acerca do roubo e a abordagem ao acusado; que o tempo de deslocamento entre o local do crime e o local da abordagem é de aproximadamente 08 minutos, mas que o veículo foi localizado em uma rua acima do local da abordagem; que no momento da abordagem, o réu estava com uma linha de pipa nas mãos e negou a todo momento a autoria delitiva; que viram o réu dispensar algo ao solo e que ao realizarem a busca o objeto encontrado próximo ao acusado era o bilhete único; que o acusado declarou que estava próximo de sua casa; que não conhecia o réu; que ainda era dia quando a abordagem foi realizada; que o horário tardio do registro do boletim de ocorrência se deve ao número de flagrantes que estavam sendo apurados naquela ocasião; não se lembra se havia outras pessoas soltando pipa naquele local, mas que havia transeuntes na rua.

Ouvido em Juízo, ELIZEU LUCENA DA SILVA, por sua vez, afirmou que o COPOM havia irradiado o roubo de um veículo Ônix e que as viaturas sob seu comando começaram a patrulhar às proximidades; que o roubo ocorreu na rua Buriti Alegre e que na rua Renato, próxima ao local do roubo, visualizaram o réu, com as vestimentas com as mesmas características daquelas informadas pela vítima e pelo COPOM; que o acusado, ao avistar a viatura, dispensou um objeto; que ao realizarem a abordagem, fizeram uma busca pelo local e encontraram o objeto dispensado por Wellington, qual seja, um bilhete único especial em nome de Isabel; que se certificaram que o nome no bilhete único era o mesmo da vítima do roubo e conduziram o acusado até o 24º DP, onde ele foi reconhecido pela vítima; que não acompanhou o reconhecimento, o qual é feito pelo Delegado; que soube do reconhecimento pelo Delegado e que teve seu depoimento tomado naquela ocasião; que o filho da vítima estava no momento do roubo e que ele também reconheceu o réu como sendo o autor do delito; que, no momento da abordagem, o réu negou o crime e tentou se desvencilhar da equipe, tendo sido necessário o uso de algemas; que entre o acionamento via COPOM e a abordagem do réu havia se passado cerca de 15 minutos; que outras viaturas logo informaram que o veículo havia sido localizado na rua ao lado; que a rua Renato é paralela à rua do local do roubo, sendo distante uma da outra cerca de 500 metros; que a testemunha Richard pode ter se equivocado em relação ao tempo entre uma via e outra por se tratar de aspirante, ainda estagiando com a equipe quando da ocorrência; que havia outras pessoas na rua, mas que viu o próprio acusado dispensar o objeto ao chão, o qual em seguida foi identificado como sendo o bilhete único em nome da vítima; que, ao ser abordado, o réu afirmou que estava indo para casa; que o COPOM informou que o autor do crime estaria trajando uma jaqueta bege e calça jeans e que ele tinha o tom de pele parda;

A testemunha de defesa ANTONIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS, disse em Juízo que sabe sobre a acusação de roubo porque no dia da prisão do réu estava soltando pipa na rua quando ele foi detido; que viu quando o acusado foi preso; que estavam soltando pipa e que Wellington achou um bilhete único no chão e continuaram soltando pipa;

que em seguida um viatura se aproximou, abordou a todos; que quando a viatura se aproximou o réu jogou esse bilhete único no chão; que provavelmente os policiais viram o acusado jogando o bilhete no chão; que a abordagem deve ter ocorrido por volta das 12hs; que não se recorda direito, mas que saiu de sua casa por volta das 11:30hs, 11:40hs; que, logo, a abordagem deve ter ocorrido por volta do meio dia; que não se recorda do horário direitinho; que estavam soltando pipa; que o réu estava ali soltando pipa com eles; que na data dos fatos o réu estava com uma blusa marrom e um boné branco; que costumam acontecer muitas abordagens naquele local; que não se recorda que dia da semana era; que tem uma empresa de manutenção e montagem de elevadores e que não tem horário de expediente definido; que solta pipa de vez em quando naquele local.

EMERSON ROBERTO PAIVA DA COSTA, com nome social Dandara Paiva da Costa, também testemunha de defesa, disse que na data dos fatos o réu estava soltando pipa na rua; que o depoente estava almoçando na casa de sua avó e, quando saiu para fora, viu o acusado abaixando e pegando um bilhete único no chão; que então o réu perguntou se o bilhete único era dela ou de sua avó; que a resposta foi negativa e, então, o acusado jogou o bilhete único no chão; que a viatura vinha passando pela rua e então abordou o réu; que isso se deu por volta das 11:30hs; que viu apenas o réu sendo abordado; que não viu a abordagem até o final; que conhece a testemunhas Antonio Carlos porque o vê na rua soltando pipa com os filhos; que o réu estava usando boné e uma blusa marrom; que sempre tem abordagem naquele local; que não se recorda qual dia da semana os fatos se deram.

A testemunha de defesa ANA PAULA DA COSTA afirmou que, na data dos fatos o acusado estava de calça jeans, chinelo e uma blusa bege; que viu a abordagem; que saiu de casa, depois das 13hs, para levar os netos para soltarem pipa e que cerca de meia hora, quarenta minutos depois, a polícia abordou várias pessoas; que no local costumam acontecer muitas abordagens; que na comunidade costumam ser encontrados muitos pertences; que o réu estava com uma lata de linha nas mãos; que já viu o acusado ser abordado em outras ocasiões.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o acusado preferiu o silêncio (fls. 13).

Perante este Juízo, o réu negou os fatos. Disse que estava na rua Renato soltando pipa; que perdeu a pipa, pegou a lata de linha e estava indo sentido a casa de seu filho, quando encontrou um cartão no chão; que pegou o cartão, viu que não era de nenhum conhecido e jogou o cartão de volta no chão; que nesse momento apareceu a viatura e o abordou; que foi revistado e nada foi encontrado consigo; que os policiais viram o cartão no chão, questionaram a respeito, tendo dito que não era seu; que os policiais checaram e obtiveram a informação de que o cartão era de uma vítima de roubo de carro; que os policiais lhe perguntaram sobre o carro roubado, tendo informado que não tinha conhecimento sobre o roubo e então foi levado para a delegacia; que na data dos fatos estava trajando calça jeans, blusa bege, chinelo e um boné bege com jacarezinhos cor de rosa; que no reconhecimento em sede policial duas pessoas estavam presente consigo; que essas pessoas eram "gordinhos" e "brancos"; que não mostrou o bilhete para ninguém; que é comum encontrarem objetos no chão naquele local; que foi abordado depois do almoço; que já havia sido abordado por aqueles mesmos policiais anteriormente.

Pois bem. Ao final da instrução, estou convencida quanto à existência da prática delitiva, cuja autoria deve ser atribuída ao acusado.

Com efeito, em que pese a vítima não tenha sido ouvida em Juízo, há provas suficientes para a condenação.

Com efeito, a testemunha ocular JONATHAN DOS SANTOS JEFERINO, filho da vítima, estava com ela no momento do roubo.

Ele afirmou que chegaram na residência e ele foi abrir o portão da garagem, para que sua mãe colocasse o carro para dentro, quando viu o acusado se aproximar, levantar a blusa mostrando a arma que trazia consigo e anunciar o roubo.

Jonathan também afirmou que o réu assumiu o controle do automóvel e se evadiu sentido centro.

Não bastasse, seus depoimentos são uníssonos e compatíveis com o relato apontado pela vítima em solo policial, bem como com toda a prova coligida aos autos.

Note-se que o relato da testemunha ocular merece toda credibilidade, já que prestado de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas e fazer crer que a testemunha tivesse algum motivo para acusar injustamente o réu.

Ademais, reconheceu, sem sombra de dúvida, tanto no Distrito Policial, quanto em Juízo, o réu como sendo a pessoa que roubou o veículo de sua genitora na data dos fatos.

Com efeito, a vítima também reconheceu o réu em solo policial e não pode participar do ato em Juízo em razão de seu estado emocional.

Como afirmou Jonathan em seu depoimento, sua mãe, ora vítima Isabel, sofre de alguns males de saúde e relembrar os fatos ainda faz com que ela se desestabilize mentalmente.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa também não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Outrossim, pequenos desencontros nos depoimentos, que não sejam em torno do principal, não tem o condão de afastar a prática delitiva e tendem a indicar a inexistência de complô acusatório.

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade. Por tudo isso, fica clara a existência de todos os elementos subjetivos e objetivos do crime de roubo majorado, inclusive a materialidade, como acima já mencionado. Há que se consignar, por fim, que os depoimentos das testemunhas de defesa apresentam divergências, de modo que devem ser analisados com cautela.

Note-se que a testemunha Antonio Carlos, em que pese tenha se retratado às fls. 175, inicialmente afirmou que a abordagem do réu pelos policiais teria ocorrido por volta das 12hs.

A testemunha Emerson Roberto Paiva da Costa, com nome social Dandara Paiva da Costa, por sua vez, disse que a abordagem policial ao acusado ocorreu por volta das 11:30hs e, questionada ainda durante a audiência, não se retratou, mantendo sua afirmação.

Ocorre que, conforme bem apontado nos autos, o roubo ocorreu por volta das 14:15hs, ou seja, a abordagem não poderia ter ocorrido entre 11:30hs e 12hs, justamente porque a subtração do bilhete único da vítima, que foi dispensado pelo acusado, ainda nem havia ocorrido.

Não bastasse, Dandara, nome social de Emerson, afirmou especificamente que, ao sair da casa de sua avó, viu o réu se abaixar, pegar o bilhete no chão, perguntar para ela e sua avó se o cartão lhes pertencia e, diante da negativa desta, ter visto o acusado dispensar o bilhete ao solo, quando, então, a viatura se aproximou e realizou a abordagem.

Ocorre que, o réu foi categórico em seu depoimento ao afirmar que não mostrou o bilhete para ninguém. Ele disse que pegou o cartão no chão, olhou, viu que não pertencia a nenhum conhecido seu e já atirou de volta ao solo.

Assim, não bastasse a congruência dos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e o reconhecimento do acusado como autor do crime por parte da vítima e da testemunha ocular, tal divergência no depoimento da testemunha de defesa coloca em xeque a versão apresentada.

Além disso, a testemunha de defesa Antonio, ao mesmo tempo que afirmou se lembrar de detalhes, como, por exemplo, a vestimenta que o réu usava na ocasião, confundiu-se com o horário da abordagem e ao apresentar sua retratação, disse que não se recorda do horário em que ela ocorreu.

Por fim, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo, uma vez que o réu foi reconhecido pela testemunha ocular como o autor do delito.

Logo, a prova é convergente e robusta no sentido de que o réu praticou o delito em tela.

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código

Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo). A majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal) restou demonstrada nos autos.

Com efeito, a testemunha ocular Jonathan, filho da vítima, reafirmou o que já havia dito em solo policial, ou seja, que o acusado mostrou uma arma para sua genitora. Nesse sentido, consoante entendimento recente do Colendo Supremo Tribunal Federal: "ROUBO - ARMA DE FOGO - PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal redação anterior à Lei nº 13.654/2018 prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada". (Acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do HABEAS CORPUS 163.566 SÃO PAULO. Relator Ministro Marco Aurélio. 26/11/2019).

Da mesma forma vem a lume entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "Habeas Corpus. Direito Penal. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. (...)" (HC 534.076/SP SÃO PAULO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do Julgamento 18/02/2020. DJe 02/03/2020).

Anoto, portanto, que não é necessária a apreensão e perícia da arma para a configuração da majorante, sendo tal circunstância suprida pelos depoimentos da testemunha ocular, que afirmou, tanto em solo policial quanto perante este Juízo, que o réu mostrou uma arma para a vítima.

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada a prática do delito de roubo majorado nos exatos moldes do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal e a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Respeitado critério trifásico, na primeira fase, observo que o réu possui maus antecedentes, sendo que, nesta primeira fase, a condenação mais antiga será utilizada para exasperação da pena, ao passo que a condenação mais recente será utilizada para configuração da reincidência. Os motivos e as consequências do crime são inerentes a espécie em ambos os delitos, nada havendo que ser valorado. Não há que se falar em valoração do comportamento da vítima no caso em tela. Assim, em virtude da existência de circunstância desfavorável, a pena-base deve ser exasperada em 1/6. Assim, totaliza-se, ao final da primeira etapa da dosimetria da pena, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, ausente circunstância atenuante. Por outro lado, presente a circunstância agravante da reincidência (proc. 0003781-50.2018.8.26.0050 - fls. 36), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, totalizando, assim, 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

No terceiro estágio, não há causa de diminuição. Por seu turno, as penas serão aumentadas em 2/3, na forma do art. 157, §2º-A, I do CP, haja vista ter sido o delito perpetrado mediante emprego de arma de fogo, circunstância essa que torna mais viável a chance de sucesso na ação delitiva e dificulta a reação do ofendido, além de ter atemorizado a vítima, sendo necessária tal majoração. Obtenho, pois, a pena definitiva de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além 20 (vinte) dias-multa.

O crime praticado pelo acusado é grave e cometido com emprego de arma de fogo. Assim, considerando o fato de se tratar de acusado reincidente, conclui-se ser o réu pessoa de personalidade perigosa, dada à delinquência, o que exige uma postura mais severa do Poder Judiciário.

Com tais fundamentos, estabeleço o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e vedo a interposição de recurso em liberdade, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, evidenciando que em liberdade certamente usará do mesmo expediente para prática do mesmo delito

e não estará disponível para cumprimento da reprimenda.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento. A pena deve atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a justiça pública move contra WELLINGTON RUIZ DA SILVA, qualificado nos autos, e o CONDENO às penas de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados no mínimo legal, por incurso no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal. Utilizados os mesmos fundamentos que ensejaram a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, bem como a exasperação da pena base, nego o apelo em liberdade, sem prejuízo da execução provisória da pena.

Recomende-se o réu na prisão, expedindo-se certidão para cumprimento provisório da pena.

Com o trânsito, oficie-se à Delegacia de Polícia, com cópia da gravação do depoimento da testemunha EMERSON ROBERTO PAIVA DA COSTA, com nome social Dandara Paiva da Costa, bem como do interrogatório judicial do réu, além de cópia desta sentença, a fim de que seja instaurado inquérito policial para apurar possível prática do crime de falso testemunho por parte da referida testemunha.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGDSP).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P. I. C.

São Paulo, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA